

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6.6
к Договору об оказании услуг на базе Облачной Платформы
с использованием Портала самообслуживания Облачной платформы Оператора

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ «Т1 ДИСК»

г. _____ 20__ г.

_____, именуемое в дальнейшем «Клиент», в лице _____, действующего на основании _____ с одной стороны, **ООО Т1КЛАУД**, именуемое в дальнейшем «Оператор», в лице _____, действующего на основании _____, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящее Приложение к Договору № _____ от _____ (далее - Договор) о нижеследующем:

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

- 1.1. **Владелец** – лицо, уполномоченное Клиентом для получения данных Учетной записи Глобального Администратора, управления ею и уполномоченное на взаимодействие с Оператором по вопросам оказания Услуг, включая предоставление технического обслуживания.
- 1.2. **Виртуальное дисковое пространство** – совокупность ресурсов хранения данных Оператора, имеющих возможность работать в изолированной друг от друга среде.
- 1.3. **Виртуальный диск** – место (пространство), объем которого выбран Клиентом а Облачной платформе Оператора в Виртуальном дисковом пространстве, предоставляемое Оператором Клиенту для целей оказания Услуги.
- 1.4. **Пользователь** – сотрудник, компании Клиента, котрую была предоставлена уч. запись пользователя для доступа к Услуге.
- 1.5. **Тенант** – уникальное доменное имя выбранное Клиентом в зоне https://***.disk.t1.cloud, с помощью которого осуществляется доступ к Услуге, через веб-интерфейс браузера.
- 1.6. **Инцидент** – любая совокупность обстоятельств, которая привела к невозможности оказания Услуг с заявленными характеристиками – нарушение штатной работы подсистем Облачной платформы и/или ПАК и/или ЦОД Оператора, повлекшее за собой перерыв в оказании Услуг.
- 1.7. **Объект** - размещенный в Виртуальном диске материал, в том числе графические изображения, фотографии, скрипты, тексты, видео, музыка, звуковые файлы и другие объекты (файлы).
- 1.8. **Отчетный период** – срок длительностью с первого по последнее число каждого календарного месяца оказания Услуги.
- 1.9. **Перерыв** - недоступность Услуг по техническим причинам на стороне Оператора.
- 1.10. **Пространство для резервного копирования** - место (пространство), объем которого установлен в Заказе, в Виртуальном дисковом пространстве, предоставляемое Оператором Клиенту для целей оказания Услуги резервного копирования.
- 1.11. **Плановые ремонтные работы** - плановое техническое обслуживание, модернизация и (или) усовершенствование подсистем Виртуального дискового пространства, на базе которого оказывается Услуга.
- 1.12. **Учетная запись Владельца** – созданный Клиентом учетная запись для доступа к управлению тенантом сервиса Т1 Диск Учетная запись состоит из логина и пароля, с помощью которого осуществляются управление Услугой.
- 1.13. **Услуга Т1 Диск** - услуга по предоставлению Клиенту места в Виртуальном дисковом пространстве Оператора (Виртуальный диск) с возможностью размещать в таком пространстве Объекты для целей их хранения, с обеспечением возможности их просмотра, изменения, удаления, управления доступом к ним третьих лиц, а также иными способами, не противоречащими положениям настоящего Приложения.
- 1.14. **ЦОД** – центр обработки данных Оператора.

2. ПРЕДМЕТ

2.1. Клиент поручает, а Оператор принимает на себя обязательства по оказанию Клиенту Услуги за вознаграждение в соответствии с условиями Договора, настоящего Приложения подписанного Клиентом и Оператором к настоящему Приложению.

2.2. Услуга заказывается Клиентом путем предоставления доступа к облачной платформе Оператора где Клиент может самостоятельно создать учетную запись Владельца и выбрать тариф Услуги.

3. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ

3.1. В рамках оказания Услуги Оператор предоставляет Клиенту и Виртуальный диск объемом, выбранным в Облачной платформе Оператора, а также учетные записи для пользователей.

3.2. Клиент самостоятельно выбирает число пользователей Услуги, которые имеют доступ к Виртуальному диску. Все действия, совершенные пользователями Клиента в Виртуальном диске, считаются совершенными Клиентом.

3.3. Клиент вправе размещать в Виртуальном диске Объекты на свое усмотрение. Объекты не должны содержать материалы или информацию, запрещенную в Российской Федерации или распространение которых запрещено законодательством, либо которые или распространение/размещение которых нарушает права и законные интересы третьих лиц.

3.4. Клиент соглашается с тем, что Оператор не будет осуществлять модерацию, просмотр, редактирование размещаемых Объектов, и Клиент обязуется самостоятельно оценивать все риски, связанные с использованием Объектов, размещенных в Виртуальном диске, включая оценку законности, надежности и безопасности этих Объектов.

3.5. Клиент самостоятельно несет ответственность за возможные последствия вследствие размещения, распространения Объектов, в т.ч. если это нарушает права и законные интересы третьих лиц, в т. ч. за ущерб, который это может причинить компьютеру или мобильному устройству Клиента или третьих лиц, Виртуальному диску, вследствие чего Клиент не может получать Услуги, за потерю данных или любой другой вред. В случае предъявления претензий третьих лиц к Оператору в связи с действиями Клиента в рамках получения Услуги, в т.ч. в случае размещения Клиентом Объекта, которое влечет нарушение прав и законных интересов третьих лиц, Клиент обязуется взять на себя урегулирование таких претензий, а в случае если Оператор понесет в связи с этим убытки, Клиент обязуется возместить такие убытки Оператору в полном объеме.

3.6. Представитель Клиента, управляющий Учетной записью Владельца через такую Учетную запись вправе создавать профили Администраторов и пользователей для целей получения Услуги, логины и пароли к профилям Администраторов и пользователей формируются представителем Клиента, управляющим Учетной записью Владелецем.

3.7. Клиент имеет возможность распространять Объекты путем предоставления общего доступа к Объекту своим работником и контрагентам (в том числе, потенциальным контрагентам), которым известен адрес Объекта в виде ссылки. Используя указанную в настоящем пункте возможность, Клиент обязан действовать добросовестно и воздержаться от любого рода злоупотреблений, в т.ч. не организовывать массовый файлообмен. В случае выявления такого злоупотребления, Оператор вправе незамедлительно ограничить доступ Клиента к Услуге до устранения нарушений. В случае повторного выявления факта указанного нарушения, Оператор вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящее Приложение и все Заказы к нему.

3.8. Доступ к Учетной записи Владельца, Администратора и профилям пользователей осуществляется через браузеры Google Chrome, Safari и Mozilla Firefox, через приложение для Windows и Mac OS «T1 Диск», а также через мобильные приложения для Android и iOS.

3.9. Услуга резервного копирования.

3.9.1. Клиенту предоставляется Услуга резервного копирования. Услуга резервного копирования предполагает автоматическое дублирование Объектов в Пространство для резервного копирования, выделенного Клиенту по настоящему Приложению и Заказу.

3.9.2. Объекты в Пространстве для резервного копирования хранятся 30 (тридцать) календарных дней.

3.9.3. В случае утери Объектов из Виртуального диска, сохраненные в Пространстве для резервного копирования Объекты могут быть восстановлены Клиентом через Учетную запись Администратора.

3.10. Оператор обязуется хранить данные Клиента в течение 30 дней после расторжения данного приложения, после чего имеет право удалить тенант и все данные Клиента без возможности восстановления.

4. ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕЖКА

4.1. Оператор в рамках оказания Услуг обязуется рассматривать обращения Клиента в связи с возникшими Инцидентами и Сервисными запросами, устранять Инциденты и отвечать на Сервисные запросы. Инцидентом считается запрос консультации инженера технической поддержки, связанный с неисправностью сервиса T1 Диск. Сервисным запросом считается запрос консультации инженера технической поддержки, не связанной с неисправностью сервиса T1 Диск.

4.2. Все обращения Клиента должны направляться/сообщаться при помощи электронного портала Service Desk (<https://sd.t1-cloud.ru/>), либо по следующим контактными данным Оператора: Email: support@t1-cloud.ru

5. ТАРИФИКАЦИЯ УСЛУГИ

5.1. Стоимость Услуги определяется в соответствии с выбранным тарифом в Портале самообслуживания Облачной платформы Оператора.

5.2. Схемой тарификации считается фиксированная оплата:

- Виртуальный диск – Гб/мес.,
- Количество Пользователей – шт./мес.

Ежемесячная стоимость рассчитывается как сумма стоимости за один месяц в составе соответствующего Отчетного периода.

5.3 Стоимость Услуги представлена в Приложении 1(Тарифное приложение).

5.4. Отчётный период: 1 месяц.

5.5. При досрочном расторжении Приложения, в случае оказания Услуг неполный Отчетный период, который был полностью оплачен Клиентом, Оператор возвращает Клиенту денежные средства, рассчитываемые как разница между суммой, оплаченной за полный Отчётный период, и суммой рассчитанной за фактическое количество календарных дней предоставления Услуг в неполном Отчётном периоде. Возврат указанной суммы денежных средств осуществляется Оператором на основании заявления Клиента, в течение 30 дней с даты получения заявления о возврате Оператором. День подключения/отключения Услуги входит в расчет стоимости Услуги в соответствующем Отчетном периоде как целый день оказания Услуги.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящее Приложение составлено в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 1 (одному) для каждой из Сторон.

7. ПОДПИСИ СТОРОН:

От Оператора:
ООО «Т1Клауд»

Подпись: _____

Ф.И.О.:

Должность:

От Клиента:

Подпись: _____

Ф.И.О.:

Должность:

М.П.

М.П.

